Referências e fundamentação

Relação comentada de documentos legais, pedagógicos e institucionais

As normas abaixo precisam ser aplicadas conforme sua redação vigente e as regras do respectivo sistema de ensino. Os documentos de orientação são referenciais, não equivalem automaticamente a deveres legais. Antes da aprovação da política, confirmar a vigência e o texto integral de cada fonte.

1. Normas brasileiras

Constituição Federal de 1988

Direitos fundamentais, educação, igualdade e proteção de crianças e adolescentes.
Consulta: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Lei nº 9.394/1996, LDB

Finalidades educacionais, organização curricular e autonomia escolar.
Consulta: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394compilado.htm

Lei nº 14.533/2023, Política Nacional de Educação Digital

Educação digital, competências e inclusão.
Consulta: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/l14533.htm

Lei nº 13.709/2018, LGPD

Tratamento de dados, princípios, hipóteses legais, direitos e segurança. Dispositivos de especial interesse: art. 14 (dados de crianças e adolescentes, tratados em seu melhor interesse), art. 20 (revisão de decisões automatizadas), art. 41 (encarregado) e art. 48 (comunicação de incidentes).
Consulta: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

Lei nº 8.069/1990, ECA

Proteção integral dos direitos de crianças e adolescentes.
Consulta: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm

Lei nº 15.211/2025, ECA Digital

Deveres de proteção aplicáveis a produtos e serviços digitais.
Consulta: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/l15211.htm

Lei nº 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão

Acessibilidade, tecnologia assistiva e direito à educação inclusiva, a serem observados na escolha e no uso de ferramentas de IA.
Consulta: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm

Lei nº 15.100/2025 e Decreto nº 12.385/2025

Uso de aparelhos eletrônicos pessoais nas escolas e critérios de implementação.
Consulta: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/l15100.htm

BNCC e Complemento de Computação, Resolução CNE/CEB nº 1/2022

Competência de cultura digital, computação e cidadania.
Consulta: https://www.gov.br/mec/pt-br

2. Referenciais de políticas e formação

UNESCO, Guidance for Generative AI in Education and Research (2023)

Privacidade, agência humana, adequação etária e integração educacional.
Consulta: https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research

UNESCO, AI Competency Framework for Teachers (2024)

Formação e competências profissionais para IA.
Consulta: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391104

UNESCO, AI Competency Framework for Students (2024)

Competências de estudantes para compreender, usar e avaliar IA.
Consulta: https://www.unesco.org/en/articles/ai-competency-framework-students

MEC, Referencial para o Uso e Desenvolvimento Responsáveis de IA na Educação (2026)

Orientações nacionais para o uso responsável de IA na educação, base da matriz de riscos e das regras de transparência adotadas nesta política. Conferir a edição vigente no portal oficial.
Consulta: https://www.gov.br/mec/pt-br

MEC, Inteligência Artificial na Educação Básica (abril de 2026)

Documento orientador do MEC sobre a integração da IA na Educação Básica.
Consulta: https://www.gov.br/mec/pt-br/escolas-conectadas/documentos/ia-educacao-basica.pdf

Diretrizes para a Integração da Inteligência Artificial na Rede Estadual da Bahia (2026)

Exemplo de política de rede contextualizada, útil como comparação para a elaboração de normas locais.
Consulta: https://www.ba.gov.br/educacao/sites/site-sec/files/2026-02/Diretrizes%20para%20a%20Integra%C3%A7%C3%A3o%20da%20Intelig%C3%AAncia%20Artificial%20na%20Rede%20Estadual%20da%20Bahia.pdf

MJSP/MDHC, guia de usos de IA na infância e adolescência (2026)

Riscos e orientações de proteção da infância no uso de IA.
Consulta: https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias-1/mjsp-e-mdhc-lancam-guia-sobre-usos-da-inteligencia-artificial-na-infancia-e-adolescencia/DiagramaoGuiasobreUsosdaInteligenciaArtificialnaInfnciaeAdolescnciaSEDIGI_Digital.pdf

CNE, diretrizes para a utilização da inteligência artificial na educação brasileira (Parecer CNE/CP nº 15, 2026)

Proposta de diretrizes aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, com graduação por níveis de risco e prazo de adaptação para as instituições. Situação a confirmar: a eficácia depende de homologação pelo Ministério da Educação e de publicação da resolução correspondente. Até a confirmação, tratar como referência em tramitação, sem citá-la como obrigação legal.
Consulta: https://www.gov.br/mec/pt-br

3. Documentos internos a revisar

- Projeto político-pedagógico
- Regimento escolar
- Proposta curricular e planos de ensino
- Normas e instrumentos de avaliação
- Plano de formação continuada
- Política de proteção de dados e contratos com fornecedores
- Plano de segurança da informação e resposta a incidentes
- Normas de inclusão e acessibilidade

Nota editorial: esta relação é um roteiro de fontes. A aprovação exige conferência da vigência, textos integrais e regulamentos do sistema de ensino.